والبّ ان استحلّ او أعارني لم يلزم كأن حلف في غير الدعوى او شهد فلان غيرُ العدل وهذه الشاة او هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغصبتُه من فلان لا بلْ من آخر فهو للأوّل وقُضي للثاني بقيمته ولك احدُ ثوبين عيّن والا فانْ عيّن المُقرّ له أجودَهما حلف وان قال لا ادري حلفا على نفي العلم واشتركا والإستثناء هنا كغيره وصحّ له الدارُ والبيتُ لي وبغير الجنس كألف الا عبدًا وسقطت قيمتُه وان أبرأ فلانا ممّا له قبله او من كلّ حقّ او أبرأه بَرِئ مطلقا ومن القذف والسرقةِ فلا تُقبل دعوى وان بصكٍّ الا ببيّنة انّه بعده وان ابرأه ممّا معه برئ من الامانة لا الدينِ ،

باب

انّما يستلحق الأبُ مجهولَ النسب ان لم يكذّبه العقلُ لصغره او العادةُ ولم يكُن رقًّا لمكذّبه او مولًى لاكنّه يلحق به وفيها ايضا يُصدَّق وان اعتقه مشتريه ان لم يُستدلّ على كذبه وانْ كبر أو مات وورثه ان ورثه ابن او باعه ونُقض ورجّع بنفقته ان لم تكن له خدمة على الأرجح وان ادْعى استيلادها بسابق فقولان فيها وان باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدَّق فيها ان اتُّهم بمحبّة او عدمِ ثمن او وجاهة وردّ ثمنها ولحق به الولدُ مطلقا وان اشترى مستلحقه والملكُ لغيره عتق كشاهد رُدّت شهادته وان استلحق غيرَ ولدٍ لم يرثه ان لم يكن وارث والا فخلاف وخصّه المختارُ بما اذا لم يطُلِ الإقرارُ وان قال لأولاد أمته احدُهم ولدي عتق الأصغرُ وثُلثا الأوسط وثُلثُ الأكبر وان افترقت أُمّهاتُهم فواحدٌ بالقُرعة واذا ولدت زوجةُ رجل وأمةُ آخر واختلطا عيّنتْه القافةُ وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع بنتها أخرى لا